直接受害人

英格兰和威尔士过失侵权法中的精神损害。逐步理解自身危险、伤害的可预见性与直接受害人规则的边界。

1. 先问：原告本人处于什么位置？

同一事故可能影响直接卷入的人、亲眼目睹事故的亲属，以及后来听说事故的人。但这些人的请求不一定适用同一套规则。精神损害案件中的重要区别是 primary victim（直接受害人，也称初级受害人）和 secondary victim（次级受害人）。“直接”并不表示这个人的痛苦更严重或更值得同情。

在通常的事故案件中，直接受害人亲自卷入事故，并处于可以合理预见会遭受身体伤害的范围内。他不一定真的受了身体伤害：人可能幸运地没有被撞伤，却因事故患上医学认可的精神疾病。[1, 2]

> 第一问：被告的过失是否使这位原告本人在事故中面临可预见的身体伤害？不能只问“附近是否发生了可怕的事”。

2. 三个虚构例子

A：一名司机疏忽驾驶，撞上 Hana 的汽车。她没有身体损伤，但因碰撞患上经医生诊断的精神疾病。如果身体伤害是合理可预见的，这就是直接受害人规则的典型情境。

B：Leo 在安全位置看见妹妹受伤。他本人没有危险，也没有合理理由认为自己遇险。他可能提出的请求需要适用次级受害人的规则；仅仅在场，不会使他成为直接受害人。

C：一名陌生人在网上读到事故后很难过。这种情绪本身不等于医学认可的精神疾病，听说事故也不等于直接受害人。

3. 分类不能代替完整的过失侵权分析

仍须确定：被告对原告负有什么注意义务；是否违反该义务；是否存在法律认可的损害；义务违反与该损害之间是否有因果关系。请求赔偿精神疾病时，仅有普通的恐惧、担忧或难过并不够。[1, 2]

词汇：claimant = 原告；defendant = 被告；foreseeable = 合理可预见的；causation = 因果关系。记住：“有危险”“有疾病”“被告造成疾病”是三个不同问题。

Page v Smith 案

4. Page v Smith [1995] UKHL 7; [1996] AC 155

发生了什么？Smith 先生疏忽驾驶，横穿 Page 先生汽车的行驶路线，造成碰撞。Page 没有遭受身体损伤。他长期患有一种在判决中被称为肌痛性脑脊髓炎（ME）、慢性疲劳综合征（CFS）或病毒后疲劳综合征的疾病。事故前，他正从近期的一次发作中恢复，希望重新从事教学工作。

Page 主张，碰撞使病情长期、持续地复发，令他不能工作。因此，案件涉及的是原有疾病和特殊易感性，而不是事故后碰巧出现的任何疾病。这里沿用诉讼中的疾病名称，不是把所有 ME/CFS 一概归为精神疾病。[1]

5. 法院需要回答哪个法律问题？

Page 直接卷入事故，身体受伤属于合理可预见的风险。问题是：他是否还必须另外证明，精神伤害本身也可以合理预见？他没有真的受身体伤害，是否就不能索赔？

谁胜诉？为什么？House of Lords 以三比二支持 Page 的上诉。在这类直接受害人事故案件中，身体伤害具有可预见性就足够，不必另行证明精神伤害的可预见性。法律不要求原告先受到一项身体伤害。[1]

> 准确理解：这是一个法律规则：在该类案件中，不再单独要求精神伤害的可预见性。它不是说“只要能预见骨折，就能在医学上预见任何精神疾病”，更不是说“因果关系已经自动证明”。

6. 赢得法律问题，不等于最终证明因果关系

House of Lords 撤销了 Court of Appeal 的裁判，恢复一审裁判，但保留因果关系和费用问题；因果关系被发回 Court of Appeal 决定。Page 赢得了相关法律原则，但 House of Lords 本身并未最终解决有争议的“事故是否导致复发”问题。[1]

年份：判决作于1995年5月11日。[1996] AC 155 是判例汇编年份和页码，不是另一个案件。

准确运用规则

7. 把三个问题分开

危险：原告是否属于相关规则中的直接受害人？可预见性：身体伤害是否可以合理预见？因果关系：被告的过失是否确实造成疾病或使其恶化？其中一个问题的答案是“是”，不能自动回答另外两个。

8. 特殊易感性与“蛋壳头骨规则”

法律一般要求侵权人接受受害人原本的身体和精神状态。责任条件成立后，不能仅因为更健康、更坚强的人不会受到同样严重的伤害，就否认赔偿。这通常称为 thin-skull principle 或 eggshell-skull principle（蛋壳头骨规则）。Page 说明，原告的特殊易感性也可能受到这一原则保护。[1]

但易感性不能替代因果关系。假如原有疾病即使没有事故也会造成同样的损失，这一点必须考虑。应明确事故究竟造成或加重了什么；被告不会自动对原告全部病史负责。

9. 在场、工作或救人，不自动等于直接受害人

在 White v Chief Constable of South Yorkshire Police [1999] 2 AC 455 中，参与 Hillsborough 灾难救助的警员索赔失败。他们不能仅凭“我是工作人员”或“我参与救助”就获得赔偿。通常的直接受害人路径重视本人受到身体危险，或合理地相信自己受到这种危险。单纯在场或提供帮助并不够。[2]

10. 不能把 Page 扩张为所有对未来疾病的恐惧

在合并审理的 Rothwell [2007] UKHL 39 案中，Grieves 先生的精神损害请求失败。他因担心将来可能出现石棉相关疾病而患病。House of Lords 认为，这不同于 Page 中已经实际发生的事故，拒绝把 Page 的规则扩展到这种情形。[3]

> 答题顺序：找出过失事件 → 确定原告与危险的关系 → 运用正确的可预见性规则 → 证明法律认可的损害与因果关系。不能从“被告有疏忽”直接跳到“必须赔偿原告”。

直接 / 次级受害人的分类不是所有精神损害案件的万能公式。本指南讨论通常的事故案件；其他背景可能需要不同的分析。

理解与练习

1. 直接受害人必须真的受身体伤害吗？
答案： 不必。Page 没有身体损伤。关键是身体伤害是否合理可预见。

2. Page 是否要求另外证明精神伤害具有可预见性？
答案： 在符合该事故规则的直接受害人案件中，如果身体伤害合理可预见，就不需要另行证明。但其他责任条件仍须满足。

3. House of Lords 最终决定了 Page 的因果关系吗？
答案： 没有。它支持相关法律原则，但将因果关系问题发回 Court of Appeal。

4. 假设：乘客因自身特殊易感性，在过失碰撞后患病。被告能仅凭易感性免责吗？
答案： 不能。蛋壳头骨规则可能适用，但仍须证明注意义务、义务违反、损害和因果关系。

5. 救助者只要帮助别人，就成为直接受害人吗？
答案： 不是。White 表明，救助或工作关系本身不够，还要考察本人所受危险或对危险的合理认知。

6. 对未来可能伤害的任何焦虑都受 Page 保护吗？
答案： 不是。Rothwell 中 Grieves 的失败说明，规则不能这样扩张到对尚未发生疾病的恐惧。

最重要的区别

直接受害人：本人卷入相关危险。次级受害人：因经历他人受伤或遇险而患病。不要把 Page 的可预见性规则自动用于次级受害人。

资料与延伸阅读

[1] Page v Smith [1995] UKHL 7；[1996] AC 155，尤其是 Lord Lloyd 的多数意见及发回因果关系问题的正式命令。判决。

[2] White v Chief Constable of South Yorkshire Police [1998] UKHL 45；[1999] 2 AC 455，又称 Frost。参见 Lords Steyn 与 Hoffmann 的多数意见。House of Lords 判决。

[3] Rothwell v Chemical & Insulating Co Ltd，与 Grieves v F T Everard & Sons Ltd 合并审理，[2007] UKHL 39；[2008] 1 AC 281，尤其是 Lord Hoffmann 第31-33段。Page 的适用边界。